

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1031/2535

นายบุญช่วย โสโส กับพวก

โจทก์

นางโกร โสโส

จำเลย

นางโกร โสโส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่น
บาท และฎีกา ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมายคละ
เคล้า กันไปซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกาแต่อย่างไรโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ทั้งสามได้รับ สำเนาคำร้องแล้ว
หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท หมายเลข 2
เอกสารหมาย จ.ล.1 และบ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 19 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องอีก และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือน
ละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดิน และบ้านพิพาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้
เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ หักหนึ่งหมื่นบาท และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคสอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันอาจให้
เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ หักหนึ่งหมื่นบาท และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคสอง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น